

전자 소액수의계약 협상 공고문(안)

1. 협상에 부치는 사항

협 상 공고번호	품 명 (산업분류번호)	규 격	수 량 (단위)	협상방법	협상자 결정방법	견적서제출 마감일시	개찰일시

2. 참가방식 : 전자협상

본 품목은 전자입찰 품목으로서 지정전자서명인증사업자의 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)를 발급 받아 “국방전자조달시스템(www.d2b.go.kr)”에서 사용자등록을 완료하여야 협상에 응할 수 있습니다.

3. 수의협상 참가자격

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」(이하 “국계령“이라 함) 제12조 또는 「소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법」 제2조의 요건을 갖춘 자로서 국계법 제27조, 동법 시행령 제76조, 방위사업법 제59조 및 동법 시행령 제70조의 규정에 의한 입찰참가자격제한 처분을 받지 아니한 자

나. 견적서 제출 마감일시 전에 지정전자서명인증사업자에서 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)를 발급받은 후 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 입찰참가자격등록을 하고, 국방전자조달시스템에 사용자 등록을 마친 후 견적서를 제출한 자

다. 당해 물품의 제조에 필요한 설비를 갖춘 자(단, 구매로 조달하는 경우에는 불필요)

다-1. 당해 물품의 제조에 필요한 설비를 갖춘 중소기업자로서 「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조(직접생산 확인 등)의 규정에 의한 경쟁 입찰참가 자격을 구비한 자

※ 중소기업자간 경쟁품목인 경우

4. 계약상대자 결정심사시 제출서류

가. 해당업종 공장등록증명서 1부{해당 공무원이 행정정보공동이용시스템(www.share.go.kr)에서 직접 확인}

나. 소기업 해당업체는 소기업 증명 또는 확인할 자료(전자 첨부한 경우에는 계약상대자로 확정시 원본 제출)

나-1. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 동법 시행령 제10조에 의거 중소벤처기업부장관이 발급한 직접생산 확인증명서(물품분류번호 : 00000000) 1부

※ 중소기업자간 경쟁품목인 경우

나-2. 생산능력기준서에 의한 제조시설, 검사시설, 기술능력, 특수조건 등 보유현황 ※ 생산
능력 확인대상 품목인 경우

다. 기타 계약상대자 결정심사시 필요하다고 담당관이 요구하는 자료

라. 임원의 명부(업체작성 명부_법인등기부등본 등), 대표 및 임원의 청렴서약서(방위사업법 시행규칙 별지2호 서식)

5. 수의협상 방법 및 계약상대자 결정방법

가. 견적서 제출 금액은 부가가치세액을 포함하여 총액제로 한다.

나. 계약상대자 결정방법은 예정가격의 88%(국가계약법 시행규칙 제23조의2 각호에 따른 용역계약의 경우에는 90%)이상으로 제출한 자 중 최저 가격으로 견적서를 제출한 자

나-1. 국방기술품질원이 실시하는 업체생산·정비능력확인결과 적합으로 판정된 자(생산·정비능력확인 기준서 번호 : 00-00)

단, 당해물품 공고일 현재 최근 3년내 방위사업청에 납품한 실적이 있거나 전년도에 생산·정비능력확인결과 합격한 업체는 생산·정비능력확인을 면제한다.

※ 생산·정비능력 확인대상 품목인 경우

다. 위 “나”항에 따라 계약상대자로 선정된 자가 다음 각 호에 어느 하나에 해당되는 경우에는 차순위자를 계약상대자로 결정한다.

- 1) 견적서 제출 마감일 현재 부도, 파산, 해산, 영업정지 등이 확정된 경우.
- 2) 국계약법 시행령 제76조에 따라 입찰참가자격 제한 기간 중에 있는 자.
- 3) 수의협상 안내 공고일 기준 최근 6개월 이내에 국계약법 시행령 제76조 또는 다른 법령의 규정에 의하여 담합행위, 입찰 및 계약서류 위조 또는 허위제출, 입·낙찰 또는 계약이행 관련 뇌물제공자로서 부정당업자 제재처분을 받은 사실이 있는 자.
- 4) 계약상대자로 결정된 자가 계약체결 이전에 경쟁입찰의 입찰무효 사유에 준하는 등 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소된 경우로서 동 부적격자를 제외하고 비교 가능한 2개 이상의 견적서가 확보되어 있는 경우
- 5) 계약상대자로 결정된 자가 스스로 계약체결을 포기한 경우로서 포기한 자를 제외하고 비교 가능한 2개 이상의 견적서가 확보되어 있는 경우
- 6) 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 중앙관서와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자

6. 분쟁 해결방법 합의

가. 본 계약 체결 후 분쟁 발생시의 해결은 계약특수조건에 명시된 바에 따라 법원의 판결(관할법원: 서울중앙지방법원)에 따릅니다. 다만, 계약을 체결하는 때에 계약당사자간 합의를 통해 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 분쟁 해결방법을 정하는 경우에는 그에 따를 수 있습니다.

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제29조에 따른 국가계약분쟁조정위원회의 조정(동법 제28조에서 정한 이의신청 대상에 해당하는 경우)

2) 「중재법」에 따른 중재(동법 제40조의 상사중재기관을 통한 중재 포함)

나. 동조 ‘가’에 따라 소송이 아닌 조정 또는 중재의 방법을 택하고자 하는 경우에는 계약 체결전에 계약담당자와 협의하여야 하며, 필요한 사항은 계약체결시에 정할 수 있습니다.

7. 유의사항

가. 계약상대자로 결정된 업체는 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며, 계약체결기한이 경과 시는 계약포기로 간주합니다.

나. 본 수의협상에 참가하고자 하는 자는 수의협상 관련법령 및 계약조건을 협상전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 수의협상참가자에게 있습니다.

다. 납지별 수량 및 품질보증형태는 조달판단명세서와 계약특수조건을 참조하여 주시기 바랍니다.

라. 「국방전자조달시스템 이용에 관한 약관」과 기타 수의협상에 관한 모든 사항은 국방전자조달시스템에서 열람하시기 바랍니다.

마. 전산장애로 인하여 수의협상이 불가능할 경우에는 「국방전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 및 「국방전자조달시스템 이용에 관한 약관」에 의합니다.

바. 1인이 수인의 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)를 제공받아 견적서를 대행한 경우, 국가계약법 시행규칙 제44조 제9호의 규정에 따라 당해견적서는 무효로 하며, 대행한 자와 대행을 의뢰한 자 모두 「국가계약법 시행령」 제76조 제1항 제9호의 규정에 의하여 부정당업자입찰참가 제한처분을 받게 됩니다.

사. 예정가격 결정은 기초예비가격 기준 정해진 범위(±2% 이내) 내에서 작성된 15개의 복수예비가격 중 선택된 번호 4개를 산술평균한 가격으로 결정되며, 예정가격 산출을 위한 기초예비가격 및 복수예비가격 산정범위는 견적서 제출마감일로부터 1일전에 국방전자조달시스템에 공개하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

아. 본 수의협상에 참가하고자 하는 자는 기초예비가격을 기준으로 복수예비가격 산정범위 내의 최고가격 미만으로 견적서를 제출하여야 하며, 견적서는 기초예비가격 및 복수예비가격 산정범위가 공개된 이후부터 제출 가능합니다.

자. 수의협상금액이 예산을 초과한 경우에는 예산범위 내에서 물량을 조정하여 계약할 수 있습니다.

차. 수의협상에 참가하고자 하는 자는 청렴계약 이행을 위한 대표 및 임원의 청렴서약서를 제출(국방전자조달시스템상에 별도 첨부서류란에 등록) 하고, 청렴서약서 및 청렴서약특수조건은 방위사업청 홈페이지 (www.dapa.go.kr)에서 다운 받으시거나 고객지원센터에 비치된 서식을 사용할 수 있습니다. 대표 및 임원의 청렴서약서 제출 책임은 업체에 있으므로 청렴서약서 미제출 및 허위제출과 관련하여 발생하는 문제의 책임은 업체에게 있습니다.

8. 기타 안내 및 문의처

가. 주소 : 13809 경기도 과천시 관문로 47 정부과천청사 방위사업청.

나. 연락처 / 문의처

(1)조달판단/구매/계약사항 안내 : 00전력사업지원부 00전력사업전력운영계약팀
[☎(02) 2079-0000]

(2)신규업체 입찰참가자격 신청안내 : 방위사업청 계약제도발전과[☎(02)
2079-0000]

(3)입찰보증금 및 공장등록증명서 제출 : 00전력사업지원부 00전력사업전력운영
계약팀[☎(02) 2079-0000]

(4)전자입찰 방법문의 : 정보화데이터담당관[☎1577-1118(ARS 1번)]

(5)규격상담 안내 : 00전력사업지원부 00전력사업표준자원관리팀[☎(02) 2079-0000]

다. 방위사업청 홈페이지 : www.dapa.go.kr

- 공고문조회 : 국방전자조달시스템 → 국내조달 → 공개수의계약

20 년 월 일

방 위 사 업 청 장